

《中小学教师培训课程资源》委托开发

《中小学教师培训课程资源》委托开发协议

甲方： 中央电化教育馆

乙方： 西北师范大学

为更好的做好同步课堂教师培训，甲乙双方经友好协商，甲方就委托乙方开发《中小学教师培训课程资源》以下简称《课程资源》的有关事项达成如下协议：

一、开发内容

1. 甲方委托乙方负责具体开发工作，按照双方确定的《课程列表》进行《课程资源》开发工作；保证课程开发符合同步课堂教师培训项目的规范要求。

2. 《课程资源》设计与开发规划总课时数 100 课时。具体内容见附件《课程列表》；经核算，甲方按每课时 7800 元标准进行开发投入，总开发经费 78 万元。

二、甲乙双方权利与义务

1. 甲方的权利与义务

(1) 甲方提出课程开发标准、内容和时间等具体要求；

(2) 甲方按照约定向乙方支付研制、开发经费，并为乙方开展相关分析、研究等工作提供必要的联络支持；

(3) 甲方监督整个开发过程，有权向乙方询问开发进度等事项；

(4) 甲方在乙方交付开发完成的《课程资源》后 10 个工作日内进行验收。

2. 乙方权利与义务

(1) 乙方负责组建课程开发团队，课程专家团队 10-15 人，制作团队 40 人（硕士研究生与一线教师）左右；

(2) 乙方负责研制和撰写《课程课程》设计方案, 包括: 形成《课程资源》构架、设计学习活动方案、撰写课程脚本、网络与校本研修活动、评价方案、课程设计与拍摄、案例点评、课程制作等工作;

(3) 乙方需按照国家有关财务规定和经费预算, 合理使用相关经费, 并提供必要的支付凭证;

(4) 乙方不得在事前未经甲方书面同意的情况下, 擅自转让或者在公开场合发表、发布或者使用开发成果;

(5) 乙方需在本合同签订后 60 个工作日内交付甲方开发完成的《课程资源》。

三、开发经费及支付

1. 甲方分两期支付总额 78 万元 (大写: 柒拾捌万元整) 人民币给乙方。本合同签订后, 甲方在收到乙方开具的增值税发票后 20 个工作日内支付乙方 46.8 万元 (大写: 肆拾陆万捌仟元整) 人民币作为开发费用; 乙方完成开发工作交付甲方验收合格后 20 个工作日内甲方支付乙方剩余的开发费 31.2 万元 (大写: 叁拾壹万贰仟元整)。

2. 支付方式: 甲方将开发费用汇入乙方指定的下列账号:

开户行: 建行甘肃兰州安宁支行

户 名: 西北师范大学

账 号: 62001380035050285247

四、知识产权

1. 乙方保证在开发期间及开发完成的《课程资源》, 不存在侵犯第三方专利权、商标权、著作权等知识产权的行为。在涉及到对第三方知识产权使用时, 乙

方保证已通过转让获得该所有权或者获得了所有权人或其他权利人的合法授权。若乙方提供的《课程资源》侵犯他人知识产权，导致有第三方向甲方主张权利，乙方承担因此而产生的法律责任，并赔偿由此给甲方造成的一切损失；

2. 乙方根据本合同开发完成的课程资源的知识产权归甲方独有。

五、违约责任

1. 甲乙双方经协商达成提前终止本协议，则互不承担违约责任及各方由此产生的实际损失；

2. 因不可抗力、政策变化和调整，使本协议不可能执行，则协议自动终止，甲乙双方互不承担违约责任及各方由此产生的实际损失；

3. 乙方在约定的期限内，如不能按本协议之约定提交开发成果，甲方可选择单方面解除本协议，乙方退还甲方已支付的开发费用。

六、不可抗力

1. 签约双方任何一方由于不可抗力事件的影响而不能执行协议时，履行协议的期限应予延长，其延长的期限应相当于事件所影响的时间。本条所述的“不可抗力”系指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况如：战争、严重火灾、洪水、台风、地震、疫情等事件，包括国家法律修改、各级政府部门制定的行政法规、出台的政策、发布的政府指令等；

2. 受影响一方应在不可抗力事件发生后尽快用书面形式通知对方，并于不可抗力事件发生后七（7）个工作日内将有关当局出具的证明文件用特快专递或挂号信寄给对方审阅确认。一旦不可抗力事件的影响持续二十天（20）天以上，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行的协议；

3. 因协议一方迟延履行协议后发生不可抗力的，不能免除迟延履行方的相应责任。

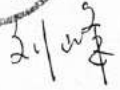
七、争议解决

因执行本协议所发生的或与本协议有关的一切争议，双方应通过友好协商解决。不愿协商、调解解决或者协商、调解不成的，双方约定向甲方所在地有管辖权的法院提起诉讼解决。

八、协议生效

1. 本协议自甲乙双方法定代表人或其授权代表签字盖章之日起生效。协议签订后，不对协议条款进行任何更改或修改，除非双方同意并签订书面的协议修改书。协议未尽事宜由甲乙双方以友好协商原则进行商议或签订补充协议；
2. 本协议一式肆份，甲方执贰份、乙方执贰份，均具有同等法律效力；
3. 本协议自双方签字盖章之日起生效至2020年12月31日止；
4. 本协议签约地：北京市西城区复兴门内大街160号中央电化教育馆。

(以下为签字页，无正文)

甲方(盖章) 	乙方(盖章) 
代表人(签字): 	代表人(签字): 

2020年 月 日

2020年 月 日